

1504103-50.2019.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... que estavam realizando uma investigação, inicialmente de tráfico, e um dos investigados era César Augusto. Em dado momento da investigação, o celular de César Augusto estava interceptado e começaram captar mensagens tratando de assuntos além de tráfico, referentes a um roubo realizado em um ônibus, fazendo seis vítimas. Disse que, em relação aos áudios e a escuta telefônica, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504103-50.2019.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504103-50.2019.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mariele Margarida da Silva e outros

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra CESAR AUGUSTO CHAVES DA SILVA, qualificado às fls. 50/56, e JEFERSON JULIO LUCINDO, qualificado às fls. 209/212, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, cinco vezes, na forma do artigo 70, segunda parte do Código Penal, bem como contra DIOGO DA SILVA SAMPAIO, qualificado às fls. 140, e MARIELE MARGARIDA DA SILVA, qualificada às fls. 39, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

No dia 26 de outubro de 2018, por volta das 23h00, na Rua Gabriel Lopes Palomo, 40, Jd. Araxá, nesta cidade e Comarca de Marília, CESAR e JEFERSON, em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de propósito e desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram, para o proveito comum, 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG, cor preta, de propriedade de Rafael dos Santos Ferreira, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, dourado, modelo J5, de propriedade de Beatriz Amorim Carqueijeiro, 01 (um) aparelho celular, SAMSUNG, branco e rosa, modelo J5 Prime, de propriedade de Endynara Martins Pesqueira, 01 (um) aparelho celular NOKIA, cor preta, modelo Lumia 950, de propriedade de Matheus Valério Rodrigues, 01 (um) aparelho celular LENOVO, modelo VIBE K6, de propriedade de Luana Beatriz de Oliveira Machado, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/08. Em data incerta, mas ocorrida entre o dia 26 de outubro de 2018 e novembro de 2018, DIOGO, adquiriu e vendeu, em proveito próprio, aparelho celular SAMSUNG, dourado, modelo J5, de propriedade da vítima Beatriz Amorim Carqueijeiro, coisa que sabia

ser produto de crime. Em data incerta, mas ocorrida entre o dia 26 de outubro de 2018 e dezembro do mesmo ano, MARIELE, adquiriu, em proveito próprio, aparelho celular SAMSUNG, dourado, modelo J5, de propriedade da vítima Beatriz Amorim Carqueijeiro, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo o apurado, no dia 26 de outubro de 2018, com a prévia intenção de praticar crime de roubo, os indiciados trafegavam pela via pública com uma motocicleta de cor cinza, quando avistaram um ônibus estacionado na via pública. CESAR e JEFERSON vestiam capas de chuva de cor escura e usavam capacetes, ocasião em que estacionaram a motocicleta próximo ao ônibus escolhido para a prática do roubo, sendo que foram avistados pelo motorista da empresa de transporte que se preparava para conduzir os passageiros a seu destino. Neste momento, os roubadores dividiram-se momentaneamente.

JEFFERSON, mediante uso de uma arma de fogo, rendeu o motorista, exigiu que ficasse calado e permaneceu vigiando o local. Em seguida, CESAR empurrou a porta de entrada e ingressou no veículo com uma arma de fogo empunhada em mãos, exigiu que os seis passageiros que ali estavam colocassem seus aparelhos celulares no corredor e os projetassem para a parte da frente do ônibus. Posteriormente, apontou a arma de fogo contra uma passageira que estava sentada em uma das poltronas da frente e exigiu que ela recolhesse os celulares, que os deixassem próximo a ele. Após, tomou para si os bens subtraídos e saltou do veículo para encontrar-se com JEFERSON, que já o aguardava na direção da motocicleta. Ato contínuo, ambos fugiram para local incerto e ignorado.

O crime foi desvendado porque CESAR AUGUSTO, antes do roubo anunciado na presente peça inaugural, já estava sendo investigado pela DISE de Marília devido seu envolvimento relacionado ao tráfico de entorpecentes. Assim, através do relatório de investigação policial de fls. 66/90, obtido mediante compartilhamento de provas, apurou-se como o crime foi tramado e executado pelos indiciados. CESAR e JEFERSON conversam a respeito do crime momentos antes de executá-lo. JEFERSON já estava no local dos fatos, selecionando potenciais vítimas. CESAR afirmou que iria depois e se encontrariam para praticar o crime (fls. 76).

Um dia após o crime ter sido praticado por ambos indiciados, um outro diálogo foi travado entre eles, ocorrido no dia 27 de outubro de 2018, onde fizeram menção sobre os aparelhos celulares roubados e quanto a arma de fogo, referindo-se a tal objeto pelo termo "a caminhada, a chuteira". No dia 27 de outubro de 2018, CESAR tirou fotografia de três aparelhos celulares, com idênticas características aos aparelhos celulares roubados das vítimas (RDO 10433/18). Em outro diálogo, CESAR indica que foi o protagonista dos fatos descritos na presente inicial (fl. 80). Já no dia 29 de outubro de 2018, CESAR e JEFERSON tentam fazer um acerto relacionado ao produto do roubo. Por fim, CESAR, em diálogo travado com indivíduo identificado por "RAFA", revelou que os celulares roubados ficaram em poder de um elemento não identificado, que foi beneficiado com um dos aparelhos roubados e, os indiciados, ficaram, cada qual, com dois aparelhos (fl. 83).

Com base nas informações supra, no dia 06 de novembro de 2018, CESAR teve sua residência submetida à busca policial e foi flagrado em poder do celular da vítima Rafael dos Santos Ferreira. Ademais, no referido imóvel, também foram objeto de apreensão 01 (uma) motocicleta Honda/CG Titan KS, cor cinza, placa CYQ 7809-Marília/SP, 02 (dois) capacetes de cor preta e 01 (um) conjunto de chuva de cor preta. Ou seja, mesmas características descritas pelas vítimas.

Em relação ao telefone celular SAMSUNG, modelo J5, de cor dourada, de propriedade de Beatriz, foram realizadas pesquisas junto à empresa de Telefonia VIVO e apurou-se que nele havia sido instaurada uma linha telefônica, cadastrada em nome de MARIELE, que informou ter pago, no início do mês de novembro, a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), divididas em três parcelas. O celular lhe foi vendido por DIOGO, filho de seu empregador, que lhe afirmou ser o proprietário do telefone, entregue sem os respectivos acessórios.

Por sua vez, DIOGO revelou que, em dezembro de 2018, na lanchonete em que trabalhava, adquiriu pela quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) o aparelho celular SAMSUNG, modelo J5, de cor dourada, sem que lhe fosse indicada a procedência, por intermédio de um desconhecido que ali estava. Por fim, confirmou ter revendido o

aparelho à MARIELE, com quem trabalhava no mesmo estabelecimento comercial. Tendo em vista a forma e as condições com que as transações foram pactuadas, ou seja, com preço abaixo ao valor de mercado, sem parte dos componentes essenciais ao uso e, por fim, devido às condições nebulosas com que foram travadas as negociações, é certo que MARIELE e DIOGO tinham pleno conhecimento da origem ilícita do produto.

Boletim de ocorrência nº 10433/2018 às fls. 14/17.

Boletim de ocorrência nº 10447/2018 às fls. 18/20.

Ofício de identificação de aparelho celular às fls. 28/31.

Auto de exibição e apreensão às fls. 32, 38.

Auto de entrega às fls. 36/37, 42, 58.

Boletim de ocorrência nº 214/2018 às fls. 45/47.

Relatório de investigação (fls. 59).

Relatório de interceptação telefônica (fls. 67/90).

Relatório de investigação policial (fls. 108/113).

Auto de avaliação indireto às fls. 160.

A denúncia foi recebida em 31/07/2020 às fls. 233/234.

Citado (fls. 248), César Augusto Chaves da Silva apresentou resposta à acusação às fls. 249/252. Diogo da Silva Sampaio, citado (fls. 289) apresentou defesa prévia (fls. 262/265). Devidamente citada (fls. 280), Mariele Margarida da Silva apresentou resposta à acusação às fls. 284/285. O réu Jeferson Júlio Lucindo foi citado (fls. 287) e apresentou resposta à acusação (fls. 309/310).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, em 18/11/2021, foram colhidas as declarações das vítimas Endynara Martins Pesqueiro, Luana Beatriz de Oliveira Machado, Matheus Valério Rodrigues e Valdir Martins Gonçalves, e os depoimentos das testemunhas Denis Juraci Guedes, Cleber Emori Kato, Rodrigo Favaro Faria, Wellington Macedo Muniz, Nilson Matos Sampaio e Gabriel Araceli Faria Franco, bem como os réus Jeferson, Diogo e Mariele foram interrogados, pelo sistema de gravação audiovisual. Ante a ausência do réu César, e considerando que não manteve seu endereço atualizado nos autos, foi decretada sua revelia, bem como homologadas as desistências da vítima e testemunhas ausentes (fls. 382/384).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas (fls. 425/444) e requereu a procedência da ação penal, eis que devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva. No tocante a dosimetria da pena, quanto ao crime de roubo, em relação ao réu CÉSAR, na primeira fase, requereu seja a pena fixada no piso, enquanto, em relação ao réu JEFERSON, requereu que a pena base seja majorada, pois é portador de Maus antecedentes. Na fase intermediária, nenhuma atenuante restou configurada, no entanto, presente a agravante da reincidência para ambos os réus. Na terceira fase, não vislumbrou causa de diminuição de pena, porém, presentes as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Requereu seja observado o disposto no artigo 70, do Código Penal e fixação do regime inicial fechado para ambos os réus, não fazendo jus aos benefícios penais previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

No tocante aos crimes de receptação, na primeira fase, requereu a fixação da pena base no piso para DIOGO e MARIELE. Na segunda fase, não vislumbrou nenhuma atenuante, e, no tocante à MARIELE, presente a agravante da reincidência. Na terceira fase, ausentes causas majorantes e minorantes da pena. Em relação a DIOGO, requereu seja fixado regime inicial aberto, e, para MARIELE, regime inicial semiaberto. Viável a substituição de pena privativa de liberdade em restritivas de direito em relação ao réu DIOGO, porém inviável a aplicação tanto da substituição da pena privativa de liberdade, quanto da suspensão condicional da pena em relação a MARIELE.

A douta Defesa dos acusados CÉSAR AUGUSTO CHAVES DA SILVA, JEFERSON JÚLIO LUCINDO e MARIELE MARGARIDA DA SILVA, apresentou memoriais escritos às fls. 448/467.

Preliminarmente, requereu seja declarada a ilicitude das provas obtidas por meio de escuta telefônica, visto que a degravação é meramente parcial. Em consequência da declaração de ilicitude, requereu a absolvição de CÉSAR e JEFERSON, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. No mérito, superada a preliminar, requereu a improcedência da pretensão ministerial com a absolvição de todos os

acusados, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso condenação dos réus CÉSAR e JEFFERSON, requereu seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo, em razão da ausência de perícia, bem como a ocorrência do concurso formal, reconhecendo-se a existência de crime único. Por fim, em caso de condenação da ré MARIELE, requereu a fixação de penas mínimas, regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em relação aos réus CÉSAR e JEFFERSON, requereu a fixação de penas mínimas e o estabelecimento de regime menos gravoso para o cumprimento de pena. A douta Defesa do acusado DIOGO DA SILVA SAMPAIO, apresentou memoriais escritos às fls. 471/482. Requereu a absolvição do acusado, sustentando não estar demonstrado o intuito do agente de obter proveito com a prática do delito, bem como não existirem provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no seu mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requereu ainda, a concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo ao julgamento do mérito.

A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência nº 10433/2018 às fls. 14/17, boletim de ocorrência nº 10447/2018 às fls. 18/20, ofício de identificação de aparelho celular às fls. 28/31, auto de exibição e apreensão às fls. 32 e 38, auto de entrega às fls. 36/37, 42 e 58, boletim de ocorrência nº 214/2018 às fls. 45/47, relatório de investigação (fls. 59), relatório de interceptação telefônica (fls. 67/90), relatório de investigação policial (fls. 108/113), auto de avaliação indireto às fls. 160, bem como pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

A vítima Matheus Valério Rodrigues prestou declarações à polícia (fls. 35) e disse que, no dia 26/10/2018, por volta das 23 horas, estava no ônibus que faz o trajeto de estudantes Tupã-Marília. O ônibus já estava com as portas fechadas quando ouviu umas pancadas na porta e um homem dizendo "abre, abre, abaixa a cabeça que eu não quero nada com o senhor". Em seguida um indivíduo, que portava uma arma de fogo, abriu a porta que separa a cabine do motorista dos passageiros. Mediante ameaça, esse indivíduo exigiu que os passageiros entregassem as carteiras e celulares. Soube pelas vítimas que havia outro indivíduo em uma moto aguardando, mas não viu. Teve subtraído seu celular Microsoft, Lumia 650, cor preta, IMEI 351.827.072.431.183 e R\$ 12,00 (doze reais) em dinheiro. Não tem condições de descrever o indivíduo que entrou no ônibus, sabe dizer somente que era de cor negra e trajava blusa de manga comprida de cor escura, bermuda estampada e capacete. Nenhum deles trajava capa de chuva. Após subtrair os objetos, o indivíduo desceu do ônibus, embargou na motocicleta pilotada pelo outro indivíduo e evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

Na delegacia foram exibidas à vítima as fichas de identificação civil de César Augusto Chaves da Silva e de Diogo da Silva Sampaio, mas afirmou não ter condições de reconhecê-los como autores do roubo.

Em Juízo (fls. 382/384) declarou que eram duas pessoas em uma moto, pararam um pouco em frente do ônibus, que estava parado na praça abaixo da UNIMAR. Um dos sujeitos bateu na porta. O motorista achou que fosse alguma briga, que alguém precisasse de ajuda, abriu a porta e o moço já entrou armado. Ele abriu a porta que dava acesso aos bancos do ônibus, apontando a arma e pedindo que todos entregassem o celular. Estava no segundo banco, no corredor. Ele efetuou o roubo, levou sete celulares. Ao Ministério Público respondeu que não conseguiu ver as características dos indivíduos, o que ficou na moto ficou o tempo todo de capacete. O que entrou no ônibus estava com uma blusa e capacete. Seu aparelho foi recuperado uns meses depois, Buscou na delegacia de Marília. À Defesa disse que seu celular era um Nokia Lumia 920, comprou usado um ano antes. Na época o preço era de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

A vítima Beatriz Amorim Carqueijeiro prestou declarações (fls. 41) dizendo que, no dia 26/10/2018, por volta das 23 horas, estava no ônibus que faz o trajeto de estudantes Tupã-Marília. Viu quando uma motocicleta com dois ocupantes estacionou ao lado do ônibus. Um dos passageiros da moto desembarcou, deu a volta no ônibus e entrou. O outro ficou na motocicleta com ela ligada. Acredita que o motorista do ônibus tenha sido rendido porque as portas já estavam fechadas. O indivíduo entrou no ônibus com uma arma de cor preta e passou a ameaçar os passageiros exigindo carteiras e celulares. Teve seu celular J5 Samsung, dourado, IMEIS 351962/08/258814/2 e 351963/08/258814/0 subtraído. Não tem condições de descrever os indivíduos, apenas o que entrou no ônibus era de cor negra e trajava uma bermuda estampada de tactel e capacete. O motorista da moto estava de roupa escura e capacete. Após subtrair os objetos, o indivíduo desceu do ônibus, embargou na motocicleta pilotada pelo outro indivíduo e evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

Na delegacia foram exibidas à vítima as fichas de identificação civil de César Augusto Chaves da Silva e de Diogo da Silva Sampaio, mas afirmou não ter condições de reconhecê-los como autores do roubo.

A vítima Endyanara Martins Pesqueira disse na delegacia (fls. 57) que, no dia 26/10/2018, por volta das 23 horas, estava no ônibus que faz o trajeto de estudantes Tupã-Marília. O veículo já estava ligado para seguir viagem. Ouviu algumas pancadas na porta e um indivíduo gritando "desliga o ônibus e abre a porta, se não atiro na sua cabeça". Em seguida o indivíduo abriu a porta que separa o motorista dos passageiros, com uma arma de fogo e, mediante ameaça, passou a exigir que os passageiros entregassem as carteiras e os aparelhos celulares. Teve subtraído um J5 Samsung, branco, IMEIS 358953/08/109347/6 e 358954/08/109347/4. Não tem condições de reconhecer o indivíduo porque o ônibus estava escuro. Não viu o outro, mas soube que estava do lado de fora em uma motocicleta. Após o roubo, ambos fugiram.

Na audiência (fls. 382/384) declarou que estavam todos dentro do ônibus, era quase 23 horas. Entrou uma pessoa armada e o outro ficou na moto, estava com uma capa de chuva. Estava tudo escuro dentro do ônibus então não conseguiu ver nada. Ouviu muitos gritos com o motorista. Pediu os celulares, carteiras de quem estava dentro do ônibus. Uma moça na frente não quis passar o celular e o indivíduo apontou a arma para ela. Eles levaram os celulares e as chaves do ônibus. Levaram o celular da testemunha. Eram dois indivíduos. Um permaneceu dentro do ônibus, próximo da porta, não chegou a ir ao fundo do ônibus. O outro ficou com a moto ligada bem na frente do ônibus. O que entrou estava armado, mas não conseguiu ver a arma, era um revólver. Ao Ministério Público disse que conseguiu recuperar o aparelho, que funcionava normalmente, mas estava com os dados de outra pessoa que estava usando, uma mulher, mas não lembra o nome. Não conseguiu ver os rostos porque estavam de capacete. Não tem condição de reconhecer. Na delegacia mostraram fotos que poderiam ser, mas não conseguiu ver. Acha que levaram celulares de umas seis pessoas, mas não tem certeza. Carteira eles não conseguiram levar, ficou no chão. A Defesa respondeu que seu celular era um Samsung J5 na cor rosa. Pagou R\$ 1.000,00 (mil reais) e usava há um ano. Não sabe o valor de um usado.

A vítima Valdir Martins Gonçalves afirmou (fls. 151) que era motorista da empresa Lucélia turismo. Naquele dia saiu de Tupã com destino à UNIMAR com cerca de 40 estudantes. Chegando à UNIMAR, depois que os estudantes desembarcaram, estacionou o ônibus no local de costume. Fazia o trajeto há 10 anos e sempre estacionava no mesmo local. Ficava dentro do ônibus até as 23 horas. Por volta das 23 horas todos os estudantes embarcaram. Antes de sair, viu que dois indivíduos em uma motocicleta desceram a rua no mesmo sentido de direção que o ônibus estava. Estavam com capa de chuva preta e capacete e por isso não pode dar detalhes dos assaltantes. Um dos indivíduos abordou a vítima pela janela colocando uma arma preta em sua cabeça, ordenando que abaixasse a cabeça. O outro rapaz empurrou a porta do ônibus e adentrou ordenando que todos os estudantes jogassem seus celulares no corredor. Os estudantes do fundo do ônibus ficaram inertes. O indivíduo pegou os celulares e saiu do ônibus. O que estava com a arma em sua cabeça também saiu em direção à motocicleta. Ambos fugiram tomando rumo ignorado.

Em juízo (fls. 382/384) afirmou que estava no volante do ônibus "funcionando" o

automóvel para "vir embora para casa", quando uma moto se aproximou com dois rapazes, anunciaram o roubo, apenas um desceu da moto com a arma na mão e abriu a cabine do ônibus e começou a gritar "celular, passa o celular, celular". Acredita que tenha levado em torno de cinco a seis aparelhos celulares, mas que, na ocasião, o seu aparelho não foi levado, pois ele disse que levaria apenas pertences "do pessoal do fundo". Afirmou que não conhecia nenhum dos rapazes, e o que efetuou o roubo estava usando capa de chuva e capacete, e apenas os olhos estavam visíveis, mas não se recorda da cor, pois, no momento de pânico ficou "apavorado" e não conseguiu olhar diretamente no rosto do réu. Ele não entrou no salão do ônibus, apenas ficou parado na porta do transporte gritando para que os passageiros arremessassem os celulares para ele. Afirmou que a viseira do capacete estava erguida, mas, mesmo assim, não conseguiu olhar, pois ele havia dito que se olhasse para ele "não daria bom".

A vítima Luana Beatriz de Oliveira Machado prestou depoimento à polícia (fls. 152). Afirmou que cursa psicologia na UNIMAR e no dia dos fatos foi até a faculdade e por volta das 22h40min retornou ao ônibus e ficou aguardando. Todos os alunos já tinham embarcado, as luzes já tinha sido apagadas e o motor estava ligado, quando percebeu que alguém bateu na cabine do ônibus. Pensou que fosse um aluno atrasado, mas percebeu que era um homem, mas não conseguiu ver suas características e a roupa que trajava. Estava de capacete e tinha uma arma preta nas mãos. Ele desligou o motor do ônibus e pegou a chave para ele. Em seguida ele abriu a porta que separa o motorista dos passageiros e ordenou que todos jogassem os celulares e carteiras no chão, empurrando para frente em sua direção. Ele apontava a arma para os estudantes a todo tempo. Os alunos da frente jogaram os celulares. O rapaz colocou a arma na cabeça de uma moça chamada Vitoria, que estava no primeiro banco, ordenando que ela recolhesse os celulares. Ela puxou os celulares para perto do rapaz e ele mesmo recolheu e saiu cabine, fugindo do local. Ouviu um barulho de moto. Somente depois soube que havia outro indivíduo do lado de fora do ônibus. Seu celular Vibe K6, marca Lenovo, dourado, foi roubado.

Em Juízo (fls. 382/384) declarou que estavam todos dentro do ônibus, e o ônibus estava com as luzes apagadas, pois já estava com o motor ligado para sair. Dois rapazes com uma moto anunciaram o assalto entrando primeiramente na cabine com o motorista, de início o motorista não queria abrir a porta que dava acesso ao corredor do automóvel onde se encontravam os alunos, posteriormente abriu. Disse que os assaltantes não entraram até o fundo do ônibus ficaram no primeiro banco/porta e pediram para que os alunos passassem os celulares para a menina que estava no primeiro banco (Vitória) e ela entregaria os aparelhos celulares para ele. Disse que nem todos os alunos entregaram o celular, a maioria dos aparelhos levados foram dos alunos que estavam nos primeiros bancos. Informa, que os assaltantes levaram a chave do ônibus, os alunos tiveram que esperar outro ônibus para levá-los embora. Informa que o seu aparelho era da marca Lenovo, modelo Vibe k6 com aproximadamente 10 meses de uso valendo na época aproximadamente R\$ 600,00 (seiscentos reais). Não soube precisar a altura do assaltante pois estava escuro, mas informou que ele era de estatura média e magro e estava com capacete.

A testemunha Denis Juraci Guedes, policial militar, em Juízo (fls. 382/384) declarou que foram acionados, chegando no local ouviram as versões das vítimas e registraram o Boletim de Ocorrência. Disse que duas pessoa eram apontadas como autoras do roubo, mais precisamente dois homens com capacete, capa de chuva e portavam uma pistola. Disse que mediante ameaça com arma os assaltantes recolheram os celulares, e não conhecia nenhum dos réus. Disse que somente chegaram no local após o crime e levaram à delegacia as informações colhidas.

A testemunha Cleber Emori Kato, policial civil, em audiência (fls. 382/384) declarou que estavam realizando uma investigação, inicialmente de tráfico, e um dos investigados era César Augusto. Em dado momento da investigação, o celular de César Augusto estava interceptado e começaram captar mensagens tratando de assuntos além de tráfico, referentes a um roubo realizado em um ônibus, fazendo seis vítimas. Disse que, em relação aos áudios e a escuta telefônica, não participou, pois era o policial Rodrigo quem estava trabalhando no caso. As diligências foram passadas para a DIG. Posteriormente, ambos os acusados foram identificados, e o celular de

uma das vítimas foi encontrado na casa de César. Inicialmente, Jeferson não estava na investigação de tráfico e começou a trocar mensagens com César a partir do roubo. Disse que não participou de nenhuma busca e apreensão sendo os outros policiais responsáveis pela investigação. E nada sabe sobre os réus Mariele e Diogo. Afirma que foi o policial Wellington o responsável pelas diligências em relação à receptação dos aparelhos.

A testemunha Rodrigo Favaro Faria, investigador de polícia, declarou em audiência (fls. 382/384) que, durante o curso de uma investigação a respeito de tráfico, por meio de interceptação telefônica, César demonstrou estar planejando um roubo. Constataram que Jeferson conversava com César a respeito do roubo. Informa que a César foi identificado pois ele possuía bastante contato por mensagens com a sua esposa (Cristiane) e com sua mãe, inclusive ele ligou para a esposa para dizer que o roubo deu certo e os aparelhos seriam divididos. Jeferson foi identificado através da linha telefônica que estava cadastrada em seu nome. Foram cinco celulares roubados ficando dois com César, dois com Jeferson e um com a pessoa responsável por esconder os aparelhos. Em uma busca realizada na casa de César foi encontrado o aparelho roubado de uma das vítimas. Informou que, de acordo com a interceptação, quem entrou no ônibus foi César e Jeferson ficou na moto, por isso, posteriormente, houve uma discussão a respeito de como os aparelhos seriam divididos, pois César queria a maior parte dos aparelhos. Declarou que não se recorda de Mariele e Diogo, pois, após a autoria ser identificada, a investigação foi desenvolvida pela DIG.

A testemunha Wellington Macedo Muniz, investigador de polícia, declarou em Juízo (fls. 382/384) que participou da interceptação telefônica, no segundo período da investigação, após constatado o tráfico, e foi identificado que César e Jefferson que haviam praticado um roubo. Durante a interceptação foi comprovado trocas de fotos dos aparelhos roubados entre os réus, e, após o roubo, houve uma discussão a respeito da partilha dos celulares roubados. Informa que no celular de César havia dados do seu cartão como prova do aparelho realmente pertencer ao réu. Em uma das conversas houve uma discussão entre César e Jeferson, pois quem entrou no ônibus e realizou o roubo foi César e Jeferson queria maior parte dos aparelhos roubados. Jeferson chegou a dizer que iria buscar o seu dinheiro e o seu revólver que havia ficado com César. Informou que um dos aparelhos roubados foi encontrado na residência de César após uma busca. Em conversas posteriores, deu para perceber que estariam preparando outro roubo, que acredita que estaria sendo investigado pela DIG. Quando foram realizadas as buscas, foram apreendidos alguns objetos que foram utilizados nesse segundo roubo, pelo garupa. Segundo interpretou das conversas, foi César quem entrou no ônibus e Jeferson dirigiu a moto, pois nas conversas de Cesar com a namorada, ela chegou a dizer que ele havia feito tudo e Jeferson não havia feito nada e achava injusta a divisão dos aparelhos. Declara que, segundo se apurou pela interceptação telefônica, não há dúvidas a respeito da identidade dos réus. Nada sabe sobre Mariele e Diogo.

A testemunha Nilson Matos Sampaio, em Juízo (fls. 382/384) declarou ser genitor de Digo Sampaio, e afirma que seu filho e ele trabalham juntos na lanchonete. Um rapaz havia consumido na lanchonete e não tinha dinheiro para pagar e Diogo aceitou o celular como forma de pagamento. Informa que seu filho nunca esteve envolvido em causas judiciais e está casado. Declarou que Mariele era sua funcionária e o seu filho realizou a venda do celular para ela, não sabendo informar o valor. Disse acreditar que seu filho nunca tenha visto o rapaz que deixou o celular como forma de pagamento.

A testemunha Gabriel Aracelli Faria Franco declarou em Juízo (fls. 382/383) que conhece Diogo desde o Ensino Infantil, e Diogo havia dito que havia conseguido o celular, mas ele não deu muita credibilidade para o assunto, pois Digo é muito extrovertido e faz muita brincadeira. Informa que Diogo sempre foi muito trabalhador, é soldador e por diversas vezes o ajudou. Informa que Diogo nunca furtou, nunca teve envolvimento com drogas e ajuda o pai na lanchonete.

A ré Mariele Margarida da Silva foi ouvida pela polícia (fls. 39). Afirmou que há 30 dias comprou um celular de Diogo (Samsung J5, cor dourada, IMEIS 351962/08/258814/2 e 351963/08/258814/0). Trabalha como chapeira na Lanchonete

Canavial Garapa, localizada na rua João Calimann, 122. Descreveu Diogo como um homem branco, de 1,60 de altura, gordinho, cabelo liso de cor escura. Ele possui uma motocicleta Honda de cor preta bem barulhenta. Combinou de pagar R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) pelo celular, em três parcelas de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta), mas ainda não tinha pago nenhuma. Diogo vendeu o celular sem os acessórios, resetado e desbloqueado. Diogo disse que o aparelho era dele e por isso não desconfiou de nada. Instalou o chip da operadora VIVO 14 99900-0236 cadastrado em nome de sua mãe, Martha Margarida da Silva. O aparelho foi apreendido.

Em Juízo (fls. 382/384) declarou que comprou um aparelho celular do réu Diogo, e que na ocasião ele havia dito que tinha pegado o aparelho em uma dívida da lanchonete que ele trabalhava com o pai. Disse que, ao perguntar o que ele faria com o celular, foi respondida que o aparelho seria vendido, pois, ele já possuía um aparelho. Afirmou que estava sem celular naquele momento e acabou adquirindo o aparelho de Diogo, mesmo o celular estando sem nenhuma documentação. Não chegou a pagar o aparelho pois, uma ou duas semana depois, foi apreendida com o celular, o valor combinado para pagamento foi de R\$ 600,00 (seiscentos reais) ou R\$ 700,00 (setecentos reais), valor esse que seria descontado em parcelas diretamente do seu salário, tendo em vista, que era funcionária da lanchonete. Afirmou não ter ouvido a negociação de Diogo com o rapaz que o vendeu o celular, informou que o aparelho era do modelo J5 de cor "Prateado", o aparelho era usado e bem conservado, apresentava apenas alguns riscos. Disse não se recordar com exatidão da cor do aparelho, mas acreditava que ele era prata ou rosa, e não era preto.

O réu César Augusto Chaves da Silva prestou declarações à polícia (fls. 48/49) e negou participação no crime de roubo. Policiais da DISE compareceram na sua casa e apreenderam os celulares Samsung J5 e um LG K10 que estavam com ele para realização de concerto. Ambos foram deixados por Gustavo, que conhece do bar do Ronaldo, localizado na esquina da casa de sua mãe. Os celulares foram deixados há cerca de um mês e meio e, no momento, da apreensão estavam desmontados. Somente não concluiu o serviço porque Gustavo não adiantou o dinheiro das peças. Afirmou ser proprietário de um celular Motorola Moto G1, que também estava desmontado por estar danificado. Obteve esse celular de sua mãe, que, por sua vez, obteve de uma prima de nome Aparecida. Não sabe se o aparelho tem nota, mas o chip está cadastrado no nome de sua mãe. A motocicleta Honda CG Titan 150, de cor cinza está registrada em seu nome e é utilizada para o trabalho. Não se recorda de ter emprestado a moto para alguém. Nunca participou de roubo. Os únicos roubos cometidos por ele foram em 2013 no Supermercado Daloi e no Autoposto Freire. Foi condenado e está em livramento condicional.

Tendo em vista que não compareceu, mesmo intimado, à audiência de instrução, debates e julgamento, foi decretada sua revelia, estando ausente a versão judicial do réu.

O réu Jeferson Júlio Lucindo afirmou à polícia (fls. 126) que conhece César Augusto Chaves da Silva há aproximadamente quatro anos da Penitenciária da cidade de Marília. Estava preso por furto de celular. Negou os fatos apontados e que tenha participado do roubo no dia 26/10/2018. Naquela data estava em sua residência com sua família. Negou que tenha falado com César e combinado o delito. Sobre a linha 14 99821 4625, informa que nunca teve. Não conhece Cristiano Aparecido Soares.

Em Juízo (fls. 382/384), afirmou que, em 2018, se recorda que os Policiais Civis foram ao seu local de trabalho, que a sua profissão é mecânico de caminhão, trabalhava na Avenida República, ao lado do banco Itaú. Os policiais perguntaram a respeito do suposto roubo e se ele conhecia César, que estava sendo investigado sobre "um tráfico sei lá e uns roubos". Disse que prestou depoimento e ficou constatado que ele não fazia parte deste roubo. Afirmou que conhecia César há pouco tempo e que jogavam bola juntos, que "no tempo" não realizou o roubo com César e inclusive estava trabalhando como mecânico, apesar de já ter passagem. Não se recorda das mensagens trocadas com César a respeito de roubo, que se recorda, apenas, das mensagens trocadas a respeito de futebol e a respeito do auxílio que ele dava a César para conseguir passageiros, já que César é mototaxi. Disse que conhece César como "Jefinho" e "Jé" que são apelidos de infância. Admitiu a troca



de mensagens com Cesar, mas não relacionadas a roubo, e que pessoalmente não tinha muito contato com César. Se recorda de certa vez ter pedido para César conseguir um revólver para ele e ter deixado um dinheiro para tal arma, pois, estava envolvido em muitas brigas e achava necessário ter uma arma em mãos e que essas foram as mensagens trocadas a respeito "de buscar uma arma", mas no final não conseguiu a arma solicitada. Afirmou, desconhecer qualquer roubo de celular, que o seu último crime confessado foi em 2011, depois desse ano havia apenas trabalhado. Teve problemas com drogas e agora foi "forjado" em um tráfico e em um porte de arma, no qual foi condenado a 10 anos e está cumprindo a pena há dois anos e quatro meses, e dentro da Penitenciária de Marília recebeu um "ciente" de que seria intimado para responder um crime de roubo, e disse que não chegou a buscar a arma encomendada na casa de César, mas havia mandado mensagens dizendo que buscaria. César posteriormente realizou a devolução do valor pago. Disse que as mensagens trocadas a respeito da partilha de aparelhos celulares, foram a sobre alguns aparelhos que César havia pedido para ele realizar a venda e ele acabou vendendo "para outro cara". Posteriormente, César foi até o seu local de trabalho e lhe entregou um aparelho celular para que ele vendesse, e a venda foi realizada, mas não se recorda quem foi o comprador, nem a marca do aparelho, por já ter passado bastante tempo do ocorrido. Afirmou não conhecer Diogo, e, nas conversas, apenas falava sobre trabalho com César e a respeito do futebol que jogavam todas as quartas e sextas. Na época dos fatos não tinha motocicleta apenas carro, e César por ser mototaxi tinha motocicleta. Acreditava que a cor do celular que pegou com Cesar para vender era preta e realizou a venda do aparelho por R\$ 100,00 (cem reais). Disse possuir habilitação de carro e moto, e estar preso desde 2019 cumprindo uma pena de dez anos e cinco meses, alegou ter sido "forjado" nesse crime, no qual está cumprindo pena e anteriormente foi processado por roubo em 2011, onde confessou o crime. Em 2018, quando ocorreu o crime de roubo disse que estava na rua desde 2014.

O réu Diogo da Silva Sampaio disse à polícia (fls. 140) que seu genitor é proprietário da lanchonete denominada "Lanchonete Canavial Garapa", localizada na Rua João Calimann, nº 122, nesta cidade, e que o declarante trabalha como atendente na mesma. Em dezembro do ano de dois mil e dezoito um indivíduo desconhecido estava na lanchonete e ofereceu o aparelho celular Samsung, modelo J5, de cor dourada, pelo valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) e o declarante acabou comprando. Referido indivíduo não informou a procedência do aparelho celular e como não estava bloqueado, o declarante acreditou que não teria problema. Após um tempo, o declarante vendeu o aparelho celular para a pessoa de Mariele Margarida da Silva, pelo valor de aproximadamente R\$ 500,00 (quinhentos reais), a qual é funcionária da lanchonete. O declarante não tinha conhecimento que o aparelho celular era produto de crime e, se soubesse, não teria realizado a compra. Não tem relação nenhuma com o roubo e não sabe informar demais dados do indivíduo que lhe vendeu o celular. Em Juízo (fls. 382/384), afirmou que estava trabalhando de atendente na lanchonete, como já mencionado pelo seu genitor, e um rapaz, após consumir bebidas e lanche no local, alegou não ter dinheiro para pagar a conta e ofereceu o aparelho celular como pagamento da dívida Alegou não conhecer o rapaz e nem se recordar de ele já ter ido até o seu comércio que é uma lanchonete, localizada ao lado do UPA da Zona Norte. O rapaz estava sozinho, consumiu lanche e cervejas e, como forma de pagamento, deixou o celular, pois estava sem dinheiro e a conta totalizou por volta de R\$ 70,00 (setenta reais). Disse que realizou a devolução da diferença, já que o rapaz havia pedido o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) no aparelho, não sabe informar o nome do indivíduo, apenas informou que é um rapaz mais alto que ele e nunca mais o viu novamente. Afirmou que não costuma receber aparelhos celulares como forma de pagamento, apenas aceitou pois o seu aparelho celular estava apresentando problemas, mas, depois, realizou o conserto do seu aparelho e vendeu o que havia recebido para Mariele. Assumiu não ter tomado nenhum cuidado e nem exigido nenhuma documentação do aparelho, bem como do rapaz. Afirmou não saber afirmar ser Vítor é o rapaz quem lhe entregou o telefone, e disse ter vendido o celular para Mariele por R\$ 500,00 (quinhentos reais) e o pagamento não chegou a ser realizado. O aparelho estava desbloqueado e não possuía nenhuma senha.

Pois bem.

Trata-se de ação penal pública onde colima o Ministério Público a condenação dos réus CESAR AUGUSTO CHAVES DA SILVA e JEFERSON JULIO LUCINDO nas sanções do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, por 05 (cinco) vezes, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, bem como dos réus DIOGO DA SILVA SAMPAIO e MARIELE MARGARIDA DA SILVA, nas sanções do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Preliminarmente, afasto a arguição da douta Defesa dos acusados CESAR E JEFERSON de que a prova obtida através da interceptação telefônica não pode ser considerada, visto que a degravação é meramente parcial e, assim, prejudicaria o contraditório e ampla defesa.

Isso porque foram apenas os diálogos relevantes para o esclarecimento dos fatos que foram degravados e descritos no Relatório de Interceptação a fls. 67/90, do qual teve vista a Defesa, que nada requereu no sentido de ser necessária a complementação. Aplica-se, aqui, a orientação já pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

"Esta Corte possui pacífico entendimento de que a falta de degravação do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas não é causa de nulidade se, como no caso concreto, a defesa teve acesso ao relatório parcial de degravações das conversas captadas e, ainda assim, não solicitou diligências e tampouco pugnou pela reinquirição de depoimentos" (HC 513.381/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/09/2019).

Assim, afasto a preliminar suscitada pelo douto Defensor.

No mérito, no tocante ao delito de roubo, em que pese as teses sustentadas pelo nobre Dr. Defensor, a pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta acolhimento.

Isso porque ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade dos acusados CESAR e JEFERSON pela prática do delito narrado na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Entendo que o acervo trouxe elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A testemunha Cleber Emori Kato informou que o celular do réu CESAR estava interceptado, no âmbito de outra investigação versando sobre o delito de tráfico de drogas. Em determinado momento, Cesar passou a trocar mensagens com outro indivíduo acerca de um roubo realizado em um ônibus, onde foram feitas 06 (seis) vítimas. Posteriormente, o indivíduo foi identificado como sendo o corréu, Jeferson.

Já a testemunha Rodrigo Favaro Faria, corroborando os fatos apresentados por Cleber, explicou que Cesar foi identificado porque "possuía bastante contato por mensagens com a sua esposa (Cristiane) e com sua mãe, inclusive ele ligou para a esposa para dizer que o roubo deu certo e os aparelhos seriam divididos", enquanto Jeferson foi identificado pela linha telefônica, que estava em seu nome. Por fim, ainda explicou que, de acordo com a interceptação telefônica realizada, Cesar entrou no ônibus e exigiu os aparelhos celulares das vítimas, enquanto Jeferson aguardou na motocicleta, sendo que, após os fatos, houve uma discussão entre os dois, pois Cesar queria a maior parte dos aparelhos.

Destaco trecho de conversa entre Cesar e sua esposa: "...Diz que Jefinho está num canto e ele está em outro, que ele quer o J5 para sair do B0 do Rafa. Cesar propôs que cada um ficasse com dois telefones, Cesar ficaria com o J5 e o Microsoft.

Pergunta a opinião da Cris. Esta pergunta para que ele quer o dinheiro, se era para pagar dívida, que era para cada um pegar dois e já era, que o cara não fez porra nenhuma, que não ia falar nada não, que tem tanto problema, não quer saber mais de Jefinho."

Por fim, a testemunha Welington Macedo Muniz, em uníssono com seus colegas de armas, declarou que, durante a interceptação telefônica realizada, foi comprovada a trocas de fotos dos aparelhos celulares roubados entre os réus, e, após o roubo, houve uma discussão a respeito da partilha dos celulares roubados. Segundo constataram, Cesar entrou no ônibus e efetivamente levou os aparelhos celulares das

vítimas, enquanto Jeferson aguardou na motocicleta, tanto que, nas conversas de Cesar com a esposa, ela chegou a dizer que ele havia feito tudo e Jeferson não havia feito nada, sendo injusta, portanto, a divisão do produto do crime. Saliente-se que, em sede de busca e apreensão, foram encontrados os aparelhos celulares das vítimas Edynara Martins Pesqueira e Rafael dos Santos Ferreira na casa de do réu César. Frise-se que a apreensão da res furtiva, somada à prova testemunhal são suficientes para lastrear uma condenação.

Nesse sentido:

“A apreensão do produto do roubo em poder do agente, em situação comprometedora, constitui indício robusto da autoria do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as consequências do delito patrimonial” (TJSP - APR: 0048295-69.2010.8.26.0050, Relator: Renê Ricupero, Data de Julgamento: 09/06/2011, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2011). Negritei

Inviável, portanto, a absolvição dos acusados Cesar e Jeferson por insuficiência probatória quando a materialidade a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pelas declarações firmes e harmônicas das testemunhas e pelo teor das conversas interceptadas, não sendo despiciendo anotar que nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder dos acusados atribui-lhe o ônus de demonstrar que não subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação. Assim, da análise sistemática dos elementos carreados aos autos, não há qualquer dúvida quanto à autoria do delito.

Quanto ao concurso de agentes, configura-se pela união de dois ou mais agentes com o mesmo intuito, ou seja, cometimento do delito e repousa no maior risco que a pluralidade de pessoas proporciona à integridade física e ao patrimônio alheio. Para o caso em tela, o legislador criou um tipo penal específico, previsto no inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal, in verbis: A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se há o concurso de duas ou mais pessoas.

Desta feita, como o dispositivo não explicita de que forma deva agir cada agente, conclui-se que são aplicáveis as regras gerais sobre o concurso de pessoas, bastando que qualquer um dos autores do crime tenha praticado a violência ou grave ameaça para que a conduta caracterize o roubo majorado.

In casu, foi possível colher através de todas as provas produzidas nos autos que houve a união dos denunciados Cesar e Jeferson para a prática do delito. Tem-se, portanto, que a pluralidade de agentes foi plenamente necessária para realização do ato, uma vez que restou demonstrado que os réus se ajustaram para subtração dos bens, o que não seria possível de se consumir sem a ação conjunta.

É caso ainda de reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, em função do emprego de arma de fogo na realização da conduta, pois todas as vítimas confirmaram, em solo policial e/ou em Juízo, o emprego desse instrumento para impingir ameaças contra elas.

Destaco trecho da conversa entre Cesar e Jeferson: “Jefinho quer saber onde o alvo está, disse que o bagulho já está na mão do cara e o cara já vai dar o dinheiro, que não tinha como fazer nada não. Cesar diz que não concordava. Jefinho pede o dinheiro dele, Cesar pede os três telefones. Jefinho diz que quer metade do bagulho e quer saber por quanto ele vai vender. Jefinho diz que quer o dinheiro e o revólver, que ele está indo pegar agora. Cesar pede os telefones e diz que não vai dar porra nenhuma”.

Saliente-se que, diversamente do sustentado pela douda Defesa, é dispensável para a caracterização da causa especial de aumento de pena, a apreensão e perícia da arma, desde que o seu uso esteja demonstrado por outros meios de prova. Neste caso, as vítimas foram categóricas em afirmar que os réus utilizaram uma arma de fogo para intimidá-las.

Desnecessária, portanto, a aferição do potencial lesivo do armamento, sendo considerado, para tanto, o fator de atemorização das vítimas. Assim, tenho que o delito foi praticado mediante ameaça por meio de arma de fogo, conforme relato harmônico prestado pelas vítimas. Não resta dúvida acerca da caracterização da grave ameaça, inerente ao presente tipo penal.

Aliás, esse é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPAROS. ORDEM DENEGADA. 1. O roubo qualificado dispensa a apreensão da arma de fogo no afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 05.06.2009). 2. (...). 3. É cediço na Corte que: "ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (Precedentes de ambas as Turmas: HC 104368/RS, Rel. Ministro AYRES BRITTO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03.09.2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 11.06.2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16.04.2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01.02.2011, DJe 09.03.2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23.11.2010, DJe 01.02.2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23.11.2010, DJe 01.02.2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, SEGUNDA TURMA, DJe 26.06.2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 04.12.2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.12.2010, DJe 08.02.2011). 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 103.910/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz Fux. j. 08.11.2011, unânime, DJe 05.12.2011, destaquei).

Reputo que a ação perpetrada pelos réus Cesar e Jeferson se amolda com perfeição ao modelo penal abstrato descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I do Código Penal.

Já quanto aos delitos de receptação, ao cabo da instrução criminal, analisada a prova amealhada, restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado Diogo, pois, observa-se dos autos que a prova produzida demonstra a caracterização dos elementos atinentes à